

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2038/2535

นายสัจพงษ์ ปภังกร

โจทก์

บริษัทแอล.แอนด์.บี จำกัด กับพวก

จำเลย

นายรุ่งเรือง จันทภาษา จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ระงับการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 116 แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลย ทั้งสาม ร่วมกันชำระเงิน 7,617,803 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 7,300,000 บาท นับแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2531 ฯลฯ แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม โจทก์จึงขอให้ บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอน การยึดอ้างว่าได้ชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว โจทก์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 115,114)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ระงับการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ระงับการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลับนุรักษ์-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ